

1500351-53.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... bem como que não incida a minorante do tráfico privilegiado, pois o réu já teria respondido por diversos processos relativos a atos infracionais, dois deles por atos análogos ao tráfico. Pediu, ainda, fixação do regime fechado.

5.1.) A defesa, por sua vez, pediu a aplicação da atenuante da menoridade relativa e da minorante do tráfico privilegiado, pois não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500351-53.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500351-53.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035350/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 22874493 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 276/22/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2035350 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu e Averiguado:

UANDERSON RIBEIRO ROCHA DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO em face de UANDERSON RIBEIRO ROCHA DA SILVA. Alegou o autor que o réu, no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 18h00min, na Rua Amélia Silveira dos Santos, nº 305, Centro, Santana de Parnaíba, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 160 porções de maconha, com peso líquido de 584,75g; 157 porções de

cocaína, com peso líquido de 128,58g; 214 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 20,02g, e 18 frascos de lança perfume, bem como a quantia de R\$ 1.287,00, produto da venda do entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, policiais civis receberam denúncias anônimas informando a prática do tráfico de drogas no local, cujo responsável seria o denunciado.

1.2.) Uma vez no local, os policiais permaneceram em campanha durante uma hora e presenciaram o momento em que UANDERSON efetuou a venda de drogas para quatro pessoas, quais sejam: Cláudio Luis dos Santos Sodre da Silva; André Roque Neto; Alexandre de Santana e Vitor Eduardo dos Santos.

1.3.) O denunciado recebeu o dinheiro dos usuários e deixou o local, dirigindo-se até um dos apartamentos no prédio. Os policiais seguiram UANDERSON e encontraram o denunciado saindo do apartamento nº 13, com entorpecentes nas mãos, razão pela qual, foi abordado.

1.4.) No interior do apartamento, que não possuía mobília, os policiais encontraram 160 porções de maconha, 157 porções de cocaína, 214 porções de cocaína na forma de crack, 18 frascos de lança perfume, anotações do tráfico, além da quantia de R\$ 1.287,00, em cima de um colchão no quarto do imóvel.

1.5.) Questionado, o denunciado confessou informalmente aos policiais que estava traficando no local e que Cláudio, Alexandre, André e Vitor seriam compradores.

1.6.) Assim, estaria o réu incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2.) Consta dos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 06/49), integrado pelo auto de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declarações e pelo termo de interrogatório.

2.1.) Os laudos de exame químico-toxicológico foram juntados às fls. 94/96 e 98/100, quando foi confirmado se tratar de cocaína, maconha, crack, e lança-perfume o material apreendido.

3.) A denúncia foi recebida à fls. 117, o réu foi notificado (fl. 168), apresentou defesa prévia (fl. 132/138), mas a decisão à fl. 160/162 confirmou o recebimento da denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas (fls. 192/198).

4.1.) Interrogado, o réu confessou a prática delitiva. Narrou que estava “servindo” os usuários, não sendo o dono das drogas apreendidas ou do imóvel, tendo servido cerca de 04 usuários. Numa das idas ao apartamento, foi abordado por um policial, quando já confessou que estava vendendo drogas, pois perdeu sua motocicleta e era motoboy, perdendo sua renda. Ganhava R\$ 100,00 por dia, tendo ficado entre 03 a 05 dias traficando no local. Cumpriu internação por ato infracional análogo ao tráfico, com desinternação em março de 2020.

5.) Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, pelo potencial lesivo da cocaína e do crack e pelas mais de 500 porções apreendidas, pediu aumento da pena; bem como que não incida a minorante do tráfico privilegiado, pois o réu já teria respondido por diversos processos relativos a atos infracionais, dois deles por atos análogos ao tráfico. Pediu, ainda, fixação do regime fechado.

5.1.) A defesa, por sua vez, pediu a aplicação da atenuante da menoridade relativa e da minorante do tráfico privilegiado, pois não seria sua a droga apreendida dentro do imóvel, já que apenas estaria recebendo R\$ 100,00 por dia para vender as drogas que lá se encontravam.

É o relatório.
Decido.

6.) A ação é procedente.

7.) A materialidade restou comprovada pelos informativos do inquérito policial (fls. 06/49), integrado pelo auto de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declarações e pelo termo de interrogatório; pelos laudos de exame químico-toxicológico juntados às fls. 94/96 e 98/100, quando foi confirmado se tratar de cocaína, maconha, crack, e lança-perfume o material apreendido; a par da prova oral produzida.

8.) A autoria é incontestada. Vejamos.

8.1.) João Marcos, policial civil, narrou que, na data dos fatos, deslocou-se ao local dos fatos, ponto conhecido pelo tráfico de drogas, sendo uma rua sem saída, em que existem vários prédios (CDHU), quando observou, em viatura descaracterizada, no interior do estacionamento de um dos prédios, que o réu ia e voltava rapidamente de um apartamento. Em dado momento, subiu ao apartamento acompanhando o réu, enquanto seu parceiro foi abordar o usuário. No corredor entre os apartamentos, no primeiro andar, avistou o réu com entorpecentes, dando voz de prisão, não sabendo ao certo a quantidade de drogas com o réu ou sua espécie. No interior do apartamento, havia mais drogas. Neste local, havia apenas uma cama, caderno de anotações, R\$ 1.200,00 e as drogas. Seu parceiro abordou 04 usuários na data dos fatos. Carlos, investigador de polícia, na mesma toada, narrou o ocorrido, acrescentando que, possuem o número do "disque-denúncia" que ensejou os deslocamentos ao local dos fatos, quando já tinham uma fotografia do réu, obtida através do levantamento de sua qualificação, pois a "denúncia anônima" imputava a ele a prática delitiva. Indagado, afirmou "com certeza absoluta" que não havia outra pessoa no referido imóvel.

8.2.) O depoimento dos policiais civis decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido:

" (...) não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social.

Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito."

(TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

8.4.) Eventuais alegações de divergência entre os depoimentos também deve ser afastada, por se referirem a circunstâncias periféricas, não maculam seu conteúdo principal, ao contrário trazem maior credibilidade.

PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato.

(Apelação nº 583.153/2, Julgado em 05/04/1.990, 7ª Câmara, Relator: - José Habice, RJDTACRIM 6/78)

9.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

9.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava centenas de porções de drogas, o que, por si só, já afasta o porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para abastecer diversos usuários.

10.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são favoráveis, até pela tenra idade, sendo tecnicamente primário e não se demonstrando que o réu vivia da prática criminosa (alegou que estava traficando, em troca de R\$ 100,00, há menos de 01 semana, em razão de não ter conseguido continuar exercendo a função de motoboy) ou que integrasse organização criminosa. Decido.

11.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu UANDERSON RIBEIRO ROCHA DA SILVA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

12.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena e, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, pelas mais de 500 porções de drogas apreendidas, entre maconha, cocaína, crack e lança-perfume, aumento a pena em 01 ano e 100 dias-multa, fixando-a em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, estes no mínimo legal ante a situação financeira do réu, desempregado.

13.) Agravantes e atenuantes: em face da menoridade relativa, atenuo a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa

14.) Causas de aumento e diminuição de pena: diminuo a pena pela causa de diminuição prevista na lei especial em 2/3, pois assim o faço quando o réu confessa, ainda que tal confissão não seja necessária para configuração da atenuante genérica, já que não utilizada na formação da convicção; assim fixando-a em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa

15.) Ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, estes no mínimo legal, tornando-a definitiva.

16.) Regime de cumprimento de pena: aberto ante o montante de pena fixado.

17.) Substituição da pena: tem direito, pois cumpridos os requisitos legais, salientando-se que não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o

encarceramento, adequando-se ao entendimento do STF, em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição.

17.1.) A prestação de serviços à comunidade, sendo a pena superior a 06 meses, é viável e se mostra razoável, contribuindo para a formação do réu, que tem apenas 20 anos. Sendo a pena superior a 01 ano, substituo não só pela prestação de serviços à comunidade por prazo análogo, mas também pela limitação de fim de semana, já que a permanência em ambiente adequado, nesse período, também contribuirá para sua formação, diminuindo a exposição à criminalidade e, especialmente, às drogas; tendo em vista não ser o primeiro contato com o tráfico considerando os atos infracionais análogos; tudo nos moldes que forem fixados em execução da pena.

18.) Apelar em liberdade: O réu tem direito, eis que fixado regime aberto, não mais subsistindo os requisitos da garantia da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei penal. Expeça-se alvará de soltura

19.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA